

1001346-51.2021.8.26.0642

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: PAULO GUILHERME DE FARIA

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... que estava sozinha no momento do roubo; que sentiu-se constrangida pelo autor e pediu demissão; que o autor afirmou não ser o autor do roubo; que o autor não a ameaçou, apenas "exigiu os direitos dele"; que não disse nada aos policiais a respeito da foto; que as características do autor batem com a do autor do roubo.

À míngua de prova documental a ser apreciada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1001346-51.2021.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1001346-51.2021.8.26.0642

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Fabio Fernandes de Souza

Requerido:

Stany Lay Carneiro Luz

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO GUILHERME DE FARIA

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

Possível o julgamento antecipado da lide, pois as questões suscitadas e controvertidas nos autos constituem matéria desnecessária de produção de provas em audiência, motivo pelo qual conheço diretamente do pedido.

Em preliminar, acolho a impugnação formulada em contestação ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor, haja vista os documentos incontroverso apresentados pela requerida demonstrarem que o autor aufera renda com a locação de imóveis para temporada, e, portanto, possui meios para arcar com eventuais custas processuais.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela ré, porquanto a análise da pertinência subjetiva da demanda, considerando a teoria da asserção, é feita de maneira abstrata, com base nas alegações autorais, sem a necessidade de incursão na seara probatória.

No mérito, pedido é IMPROCEDENTE.

A prova testemunhal produzida nos autos revela que a abordagem policial a que o autor foi submetido, assim como a suspeita de autoria do roubo contra ele levantada, embora desconfortáveis, não rendem ensejo à reparação moral indenizável.

A policial militar que realizou a abordagem (f. 95) disse que foi acionada em função da notícia de um roubo, e chegando ao local a funcionária da requerida disse que o ladrão havia fugido sentido Praça Matriz; que um comerciante apresentou uma fotografia dizendo que o indivíduo nela retratado havia praticado o crime e estaria no ponto de taxi; que foi ao ponto de taxi e perguntou aos taxistas se o conheciam; que após alguns dias passou pelo ponto de taxi e visualizou o requerido e o abordou; que foi apenas uma conversa de praxe; que não houve qualquer abuso na abordagem; que não foi a funcionária da loja da requerida que apresentou a fotografia; que alguém do comércio local tirou a foto com a finalidade de identificar o autor do crime; que a requerida não estava na loja no momento da ocorrência; que a descrição apresentada pela funcionária da loja correspondeu às características do requerido.

A testemunha José Antunes, taxista, afirmou que também foi acusado de furto, mas depois retiraram a queixa; que viu a foto no grupo de whatsapp; que não havia nenhuma acusação junto à foto; que não sabe quem tirou a foto; que não viu o autor ser abordado pela polícia, apenas ouviu falar; que não conhece a requerida; que não pode afirmar que foi ela que tirou a foto; que recebeu a foto mas não sabe de onde vieram; que não teve acesso ao grupo da PM.

A testemunha Geraldo Paulo disse que conhece o autor há 20 anos; que possui um grau de amizade com o autor; que não sabe se ele foi abordado pela polícia; que estava na fotografia retratada junto com o autor; que recebeu uma ligação da polícia perguntando sobre os fatos; que a polícia disse que estava tudo resolvido; que esteve com o autor no sábado; que a polícia perguntou se o autor estava envolvido no roubo; que não sabe quem tirou a foto; que não conhece a requerida e não sabe se foi ela que tirou a foto.

A testemunha Juliana Souza, funcionária da loja da requerida, disse que foi vítima do roubo praticado por terceiros na loja da requerida; que passou a descrição do autor do crime para a polícia; que alguns dias depois o autor compareceu à loja indagando a respeito de uma foto; que não tirou nenhuma foto do autor; que declarou para a polícia que o autor do crime possuía uma tatuagem no braço; que estava sozinha no momento do roubo; que sentiu-se constrangida pelo autor e pediu demissão; que o autor afirmou não ser o autor do roubo; que o autor não a ameaçou, apenas "exigiu os direitos dele"; que não disse nada aos policiais a respeito da foto; que as características do autor batem com a do autor do roubo.

À míngua de prova documental a ser apreciada, o depoimento das testemunhas evidenciam que o roubo em questão repercutiu negativamente na vida de diversas pessoas, inclusive do autor, o que, por si só, não rende ensejo à reparação por danos morais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários nesta fase do procedimento (art. 55, Lei 9.099/95).

Em caso de interposição de recurso, a parte recorrente deverá comprovar nas 48 horas seguintes, independentemente de intimação e sob pena de deserção, o recolhimento do preparo através do Portal de Custas, o qual compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, quais sejam:

- 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Valor mínimo de 5 (cinco) e máximo de 3.000 (três mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais SP. Código 230-6;

- 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se for líquido, ou, se ilíquido, sobre o valor fixado pelo Juiz para esse fim. Valor mínimo de 5 (cinco) e máximo de 3.000 (três mil) UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais SP - Código 230-6, ressalvada a isenção legal em favor das Fazendas Públicas e demais entes do art. 6º da Lei nº 11.680/03;

- remuneração do conciliador (artigo 169 do Código de Processo Civil, Resolução nº 809/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo e Portaria nº 01/2020), no valor de R\$60,00 para causas cujo valor não exceda R\$ 50.000,00, e no valor de R\$ 80,00 para causas cujo valor exceda tal montante, através de depósito judicial junto ao Portal de Custas, vinculado aos presentes autos, caso tenha sido realizada a sessão de conciliação. A remuneração deverá ser suportada pelas partes em frações iguais, observada eventual gratuidade da justiça concedida, ressalvando-se que o recolhimento é devido somente para as audiências de conciliação realizadas após a implementação da Portaria acima (21/07/2020).

- despesas postais com citações e intimações, mediante recolhimento de acordo com o estabelecido no artigo 4º, I, do Provimento CSM Nº 2292/2015, conforme parâmetros indicados no endereço:

<http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/DespesasPostaisCitacoesIntimacoes><http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/DespesasPostaisCitacoesIntimacoes>;

- despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, através de guia de recolhimento de despesas da condução dos oficiais de justiça, conforme parâmetros indicados no endereço:

<http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/DiligenciaOficiaisJustica>

- despesas para a expedição de Cartas Precatórias e Cartas de Ordem, no valor de 10 UFESPs - Unidades Fiscais do Estado de São Paulo cada, segundo o valor de cada UFESP vigente no primeiro dia do mês em que deva ser feito o recolhimento, através de Guia DARE-SP Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais SP. Código 233-1;

- Custos do serviço de impressão dos Sistemas: INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SERASAJUD, no valor de R\$ 16,00 por pesquisa, em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT. Código 434-1;

- Custos do serviço de consulta de andamento dos processos por via eletrônica 1ª e 2ª Instâncias, sendo a primeira página no valor de R\$ 6,60 e R\$ 2,25 por página que crescer, em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT. Código 205-4. Advirto as partes, desde já, de que o recolhimento do preparo deve ser comprovado nos autos (art. 1093, caput e parágrafos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça), observando-se o valor atualizado, nos termos da Lei Federal nº 6.899/81, sob pena de deserção.

Certificado o trânsito em julgado, deverá o vencedor requerer o cumprimento da sentença e execução.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Ubatuba, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA